

臺灣高等法院刑事判決

114年度上訴字第3777號

上訴人

即被告 洪崇耀

選任辯護人 楊宗翰律師

上列上訴人即被告因詐欺等案件，不服臺灣臺北地方法院114年度訴字第214號，中華民國114年4月22日第一審判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第18366號），提起上訴暨移送併案審理（移送併辦案號：臺灣新北地方檢察署114年度偵字第24735號），本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

理 由

一、本院審理範圍

(一)上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第3項定有明文。本案經原審判決後，被告洪崇耀（下稱被告）提起上訴，並於其提出之刑事上訴狀載明：原判決就被告量刑部分應予撤銷；被告洪崇耀於偵、審均自白犯行，且與告訴人達成和解，原審量處被告有期徒刑9月，猶嫌過重，請求從輕量處有期徒刑6月以下之刑度等語（本院卷第45頁至第47頁），且於本院準備程序明示僅針對量刑上訴（本院卷第140頁），其對於原判決犯罪事實、所犯法條（罪名）及沒收等部分均未上訴，檢察官則未提起上訴。是依上揭規定，本院審理範圍僅限於原判決關於被告之刑部分。至本案犯罪事實、罪名及沒收之認定，均如第一審判決書所記載。

(二)至臺灣新北地方檢察署於民國114年7月24日就該署114年度偵字第24735號案件函送本院併辦部分(本院卷第79頁至80-3

頁)，因與前揭原判決認定之犯罪事實完全相同(與原判決之被害人、被害事實及金額均完全相同)，二者為事實上同一案件，本院自應予以審理。上開移送併辦部分，因無涉被告犯罪事實之擴張，以致顯然影響於原判決科刑之妥當性問題，核與最高法院刑事大法庭112年度台上大字第991號號裁定之案件事實截然不同，本案自不受該裁定拘束。故本院仍允許就科刑一部上訴，僅以原判決量刑部分為審理範圍(最高法院113年度台上字第4212號判決意旨參照)，附此敘明。

二、被告上訴理由略以：被告於本案犯罪所得甚微，顯非本案主嫌，且被告業與告訴人達成調解，並依調解約定，每月按時給付告訴人新臺幣（下同）5萬元，已盡其所能賠償告訴人之損害，原判決未充分考量上開量刑有利因子，量刑猶嫌過重，請求依刑法第59條減輕其刑後再從輕量處有期徒刑6月以下之刑度等語。

三、刑之減輕事由：

(一)詐欺犯罪危害防制條例第47條規定之適用：

按「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。被告於偵訊時雖未明確坦承犯行，但已如實供出犯罪經過，並無何隱匿、誤導或刻意曲解之情（偵18366卷第183頁至第184頁），檢察官同係依據被告所述情節認定犯罪事實，當可認被告已坦承主要事實，是被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪，並繳交其犯罪所得，有原審法院收受訴訟款項通知及收據各1紙在卷可憑（原審卷第271頁至第272頁），自應適用上開規定減輕其刑。

(二)想像競合犯輕罪減輕之說明：

按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪

名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4408號判決意旨參照）。次按「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」修正後洗錢防制法第23條第3項前段定有明文。經查，被告就洗錢行為，於偵查中及歷次審理中均自白，且已繳交犯罪所得，而符前開自白減輕之要件，惟依照前揭罪數說明，被告從較重之三人以上共同詐欺取財罪論處，就被告想像競合犯輕罪得減刑部分，本院依照刑法第57條量刑時，將併予審酌。

(三)本件不適用刑法第59條減刑規定：

按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑（刑法第59條）。該條所規定之酌量減輕其刑，係裁判上之減輕，必以犯罪之情狀可憫恕，認為宣告法定最低度之刑猶嫌過重者，始有其適用；亦即，應就犯罪一切情狀予以全盤考量，審酌其犯罪有無可憫恕之事由，即有無特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，以及宣告法定最低刑度，是否猶嫌過重等，以為判斷，非謂僅憑犯罪情節一端，即應一律酌減其刑。經查，詐欺犯罪及其相關聯犯罪，不僅造成財產損害，亦長久危害我國社會及經濟環境，嚴重破壞社會信賴，被告不思以正當方法賺取財物，卻與集團成員共同為詐欺取財等犯行，造成告訴人受有財產上之損害，依本案犯罪情節以觀，並無任何顯可憫恕之特殊原因或情狀存在，衡諸其犯行之動機、目的、手段等節，尚難認在客觀上有何足引起一般人同情而確可憫恕之情。況被告犯行有詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑規定適用，已得大幅降低其刑度，自難認存有宣告法定最低刑期猶嫌過重

01 之情輕法重之情形。是辯護意旨此部分之主張（本院卷第14
02 1頁），自屬無據。

03 四、上訴駁回之理由：

04 (一)按量刑輕重，屬法院得依職權自由裁量之事項，苟其量刑已
05 以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，
06 在法定刑度內，酌量科刑，無偏執一端，致明顯失出失入情
07 形，自不得指為不當或違法，且在同一犯罪事實與情節，如
08 別無其他加重或減輕之原因，下級審量定之刑，亦無過重或
09 失輕之不當情形，則上級審法院對下級審法院之職權行使，
10 原則上應予尊重（最高法院103年度台上字第331號、85年度
11 台上字第2446號號判決意旨參照）。

12 (二)原審以被告上犯罪事證明確，並載敘：審酌被告無視政府一
13 再宣誓掃蕩詐欺集團犯罪之決心，仍與本案詐欺集團其他成
14 員共同實行本件加重詐欺、洗錢犯行，所為助長詐欺犯罪風
15 氣之猖獗，破壞社會交易秩序，並製造金流斷點，使告訴人
16 財產受損，增加告訴人取回財產之困難，所為殊值非難；並
17 考量本案受害人數雖僅1人，惟本案受騙金額高達200萬元，
18 可知被告行為所生危害非輕；復參酌被告坦承全部犯行，被
19 告並與告訴人成立調解，有原審法院民事庭調解紀錄表、調
20 解程序筆錄、調解筆錄在卷可參（原審卷第255至262頁）之
21 犯後態度及被告犯罪之動機、目的、手段；兼衡被告自陳高
22 中畢業，目前從事機電消防檢查技師，月收入約8萬元，離
23 婚、無子女，需扶養父母之智識程度及家庭生活經濟狀況；
24 再酌以被告原應依修正後洗錢防制法第23條第3項規定減輕
25 其刑之量刑有利因子等一切情狀，量處有期徒刑9月。核已
26 斟酌刑法第57條各款所列情狀，既未逾越法定範圍，亦無違
27 背公平正義之精神，客觀上不生量刑畸重或有所失入之裁量
28 權濫用，核與罪刑相當原則無悖，原審判決量刑自無不當或
29 違法。被告上訴請求依刑法第59條減輕其刑後再從輕量刑，
30 核無理由，應予駁回。

31 五、被告經合法傳喚，無正當理由不到庭，爰不待其陳述逕行一

01 造辯論而為判決。

02 據上論斷，應依刑事訴訟法第371條、第368條，判決如主文。

03 本案經檢察官謝承勳提起公訴，檢察官黃鈺斐移送併辦，檢察官
04 王聖涵到庭執行職務。

05 中 華 民 國 115 年 1 月 7 日

06 刑事第十三庭 審判長法官 連育群

07 法官 林龍輝

08 法官 劉為丕

09 以上正本證明與原本無異。

10 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其
11 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書
12 （均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

13 書記官 林鈺翔

14 中 華 民 國 115 年 1 月 7 日

15 附錄：本案論罪科刑法條全文

16 中華民國刑法第339條之4

17 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年
18 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：

19 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

20 二、三人以上共同犯之。

21 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
22 對公眾散布而犯之。

23 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
24 電磁紀錄之方法犯之。

25 前項之未遂犯罰之。

26 洗錢防制法第19條

27 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，
28 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
29 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
30 萬元以下罰金。

01 前項之未遂犯罰之。